

<제02장 근로관계의 성립.제04절 근로계약과 당사자의 권리 및 의무>
[예상][1][2.04-2]경업금지약정의 효력, 회사의 전직금지 청구 가능 여부

《【문제2.4】

<사례>

반도체 설계 전문 기업인 A사는 최근 핵심 기술인 `초정밀 회로 설계도`의 유출로 큰 타격을 입었다. A사는 신규 채용 및 퇴직 관리 과정에서 다음과 같은 세 가지 사건에 직면하였다. 각 물음에 대하여 법적 쟁점을 논하시오.

(물음2) A사에서 10년간 근무하며 핵심 설계 기술을 담당했던 乙은 퇴직 시 `퇴직 후 2년간 반도체 설계 업종에 종사하지 않으며, 이를 어길 시 손해배상금 2억 원을 지급한다`는 경업금지약정을 체결하고 그 대가로 퇴직금 외에 3,000만 원의 보상금을 수령하였다. 그러나 乙은 퇴직 직후 경쟁사인 C사에 기술 고문으로 취업하였다. A사는 乙을 상대로 전직금지 가처분을 신청하고자 한다.》

<문제2.4의 물음2> 경업금지약정의 효력, 회사의 전직금지 청구 가능 여부

I. 문제의 제기

- 사안은 반도체 설계 핵심 기술을 담당하던 근로자 乙이 퇴직 시 체결한 경업금지약정을 위반하고 경쟁업체인 C사에 취업한 경우이다. 쟁점으로 <헌법상 보장된 근로자의 직업선택의 자유와 사용자의 영업비밀 보호라는 두 가치가 충돌하는 지점에서, 당해 경업금지약정이 유효한지>, <전직금지 가처분 신청이 인용될 수 있는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 판례가 제시하는 경업금지약정의 유효성 판단 기준을 상세히 검토하고 사안에 적용하여 법적 쟁점을 논한다.

II. 경업금지약정의 유효성 판단 기준

1. 기본 원칙

- 근로자가 퇴직 후의 경업금지약정을 체결하는 것은 원칙적으로 계약자유의 원칙에 따라 유효하다. 그러나 퇴직 후의 경업 제한은 근로자의 생존권 및 직업선택의 자유를 직접적으로 제한할 우려가 있으므로, “판례”는 당해 약정이 헌법상 기본권이나 공서양속에 반하는지를 엄격하게 심사한다.

2. 구체적 판단 요소

(1) 보호할 가치가 있는 이익

- 사용자의 이익은 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 `부정경쟁방지법`)상 영업비밀뿐만 아니라, 고객과의 관계나 영업상의 신용 등 당해 업종에서 축적된 유무형의 정보로서 제3자에게 누설되지 않는 것이 객관적 이익인 경우를 포함한다.

(2) 근로자의 퇴직 전 지위

- 근로자가 영업비밀을 취급할 수 있는 위치에 있었는지, 당해 기술의 생성 및 관리에 주도적인 역할을 했는지 여부를 고려한다.

(3) 제한의 기간·지역 및 대상 직종

- 경업이 금지되는 기간이 지나치게 길지 않은지, 제한 지역이 근로자의 생계에 타격을 줄 정도로 광범위하지 않은지, 대상 직종이 구체적으로 특정되었는지를 살핀다.

(4) 대가의 지급 여부

- 경업금지에 대한 상응하는 보상이 이루어졌는지는 약정의 유효성을 판단하는 중요한 지표가 된다. 보상금의 명목뿐만 아니라 실질적으로 근로자의 불이익을 보전할 수준인가가 중요하다.

(5) 퇴직 경위 및 공공의 이익

- 근로자가 스스로 사직했는지 아니면 부당하게 해고되었는지의 경위와, 당해 업종의 독점 방지 및 일반 소비자의 선택권 보호 등 공공의 이익도 함께 고려한다.

III. 전직금지 가처분의 요건 및 효력

1. 가처분의 요건

- 전직금지 가처분이 인용되기 위해서는 피보전권리와 보전의 필요성이 소명되어야 한다. 피보전권리는 유효한 경업금지약정 또는 부정경쟁방지법상의 전직금지 청구권이며, 보전의 필요성은 가처분을 하지 않을 경우 사용자에게 회복하기 어려운 손해가 발생할 급박한 사정이 있음을 의미한다.

2. 전직금지의 범위 제한

- 약정의 내용이 지나치게 가혹할 경우 법원은 그 전부를 무효로 하기보다는, 제반 사정을 고려하여 유효하다고 인정되는 범위(예 : 기간을 2년에서 1년으로 단축 등) 내에서만 전직을 제한하는 결정을 내릴 수 있다.

IV. 사안의 적용

1. 보호할 가치가 있는 이익의 존재

- A사는 반도체 설계 전문 기업으로서 초정밀 회로 설계도라는 핵심 기술을 보유하고 있다. 이는 부정경쟁방지법상 영업비밀에 해당할 가능성이 매우 높으며, 10년간 해당 업무를 담당한 乙은 이를 구체적으로 숙지하고 있는 인물이므로 A사에게는 보호할 경제적 가치가 있는 이익이 명확히 존재한다.

2. 약정의 합리성 검토

(1) 기간 및 대상의 적정성

- 퇴직 후 2년간이라는 기간은 반도체 기술의 빠른 교체 주기를 고려할 때 기술적 우위를 지키기 위한 최소한의 기간으로 볼 수 있다. 또한 반도체 설계 업종이라는 특정 분야로 제한한 것도 직업선택의 자유를 본질적으로 침해한다고 보기 어렵다.

(2) 보상의 적절성

- A사는 乙에게 퇴직금 외에 별도로 3,000만 원이라는 보상금을 지급하였다. 이는 경업 제한에 따른 근로자의 경제적 손실을 상당 부분 보전한 것으로 평가될 수 있으며, 약정의 유효성을 뒷받침하는 근거가 된다.

3. 보전의 필요성 및 가처분 인용 여부

- 乙은 퇴직 직후 경쟁사인 C사에 기술 고문으로 취업하였다. 기술 고문이라는 직함은 乙이 가진 노하우와 설계 기술을 직접적으로 전수할 수 있는 위치임을 시사한다. 이미 기술 유출로 타격을 입은 A사 입장에서는 乙의 행위로 인해 추가적인 영업비밀 유출 및 경쟁력 약화라는 회복 불가능한 손해가 발생할 위험이 크므로 보전의 필요성이 소명된다.

V. 결론

- 乙과 체결한 경업금지약정은 보호할 가치 있는 이익의 존재, 보상금 지급, 적정한 제한 범위 등을 종합할 때 유효하다. 또한 乙이 경쟁사에 취업한 것은 당해 약정을 정면으로 위반한 행위이며, A사의 핵심 기술 보호를 위해 전직을 금지해야 할 긴급한 필요성이 인정된다. 따라서 A사가 乙을 상대로 신청한 전직금지 가처분은 인용될 가능성이 높다. 다만, 법원은 심리 과정에서 2년이라는 기간이 기술의 유효수명에 비추어 적절한지 여부를 재판단하여 기간을 일부 조정할 수 있으나, 약정 자체가 무효가 되지는 않을 것이다.